Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 1071/Pid.Sus/2020/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jimmy Johansyah als Jimmy Bin Johansyah;
2. Tempat lahir : Kuala Kapuas;
3. Umur/Tanggal lahir : 25/24 Februari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ampera I Ujung RT. 38 Rw. 03 No. 14 Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Tekhnisi Mesin Kapal LCT);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1071/Pid.Sus/2020/PN Bjm tanggal 26 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1071/Pid.Sus/2020/PN Bjm tanggal 26 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JIMMY JOHANSYAH Als JIMMY Bin JOHANSYAH** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman,** 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menyatakan terdakwa **JIMMY JOHANSYAH Als JIMMY Bin JOHANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman,** dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JIMMY JOHANSYAH Als JIMMY Bin JOHANSYAH** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** Subsidair **6 (enam) bulan Penjara;**

4. Menyatakan barang bukti berupa 5 (lima) paket sabu-sabu dengan berat keseluruhan netto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dan 1 (satu) buah kotak permen warna hijau bertuliskan Impact Mints **Dirampas untuk dimusnahkan;**

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

------ Bahwa terdakwa **JIMMY JOHANSYAH Als JIMMY Bin JOHANSYAH** pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira jam 17.00 Wita, atau setidak-tidaknya pada bulan Agustus 2020 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Ampera I Ujung Rt. 38 Rw. 03 No. 14 Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman,** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi MAWARDI HATTA, SH dan saksi BAYU TAMTOMO beserta rekan kerja saksi lyang lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kawasan Jalan Ampera I Ujung Rt. 38 Rw. 03 No. 14 Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, ada seorang pengedar Narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian menindak lanjuti informasi tersebut dilakukan pendalaman selama kurang lebih 2 (dua) minggu terhadap informasi tersebut, yaitu dengan melakukan pemantauan di tempat yang dimaksud dan diketahui bahwa orang yang dimaksud adalah terdakwa JIMMY JOHANSYAH Als JIMMY Bin JOHANSYAH, selanjutnya saksi dan rekan kerja mendatangi dan berupaya memeriksa terdakwa berikut rumah yang terdakwa tempati dengan disaksikan oleh ketua RT setempat, kemudian dari penggeledahan terhadap rumah terdakwa tersebut, tepatnya di atas meja dekat televisi di kamar terdakwa ditemukan 5 (lima) paket sabu-sabu dengan berat keseluruhan **netto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram** tersimpan dalam kotak permen warna hijau bertuliskan Impact Mints. Kemudian kepada terdakwa ditanyakan siapa pemilik dari barang bukti tersebut dan di jawab oleh terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya dan terdakwa pula yang meletakkan atau menyimpan barang bukti tersebut ditempat ditemukannya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Mapolresta Banjarmasin untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : Lab:7837/NNF/2020 Tanggal 16 September 2020 yang ditandatangani oleh **IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt**, barang bukti atas nama **JIMMY JOHANSYAH Als JIMMY Bin JOHANSYAH** yakni berupa 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto ±0,009 gram adalah benar mengandung **METAMFETAMINA;**

-------- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidair

------ Bahwa terdakwa **JIMMY JOHANSYAH Als JIMMY Bin JOHANSYAH** pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira jam 17.00 Wita, atau setidak-tidaknya pada bulan Agustus 2020 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Ampera I Ujung Rt. 38 Rw. 03 No. 14 Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman,** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi MAWARDI HATTA, SH dan saksi BAYU TAMTOMO beserta rekan kerja saksi lyang lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kawasan Jalan Ampera I Ujung Rt. 38 Rw. 03 No. 14 Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, ada seorang pengedar Narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian menindak lanjuti informasi tersebut dilakukan pendalaman selama kurang lebih 2 (dua) minggu terhadap informasi tersebut, yaitu dengan melakukan pemantauan di tempat yang dimaksud dan diketahui bahwa orang yang dimaksud adalah terdakwa JIMMY JOHANSYAH Als JIMMY Bin JOHANSYAH, selanjutnya saksi dan rekan kerja mendatangi dan berupaya memeriksa terdakwa berikut rumah yang terdakwa tempati dengan disaksikan oleh ketua RT setempat, kemudian dari penggeledahan terhadap rumah terdakwa tersebut, tepatnya di atas meja dekat televisi di kamar terdakwa ditemukan 5 (lima) paket sabu-sabu dengan berat keseluruhan **netto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram** tersimpan dalam kotak permen warna hijau bertuliskan Impact Mints. Kemudian kepada terdakwa ditanyakan siapa pemilik dari barang bukti tersebut dan di jawab oleh terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya dan terdakwa pula yang meletakkan atau menyimpan barang bukti tersebut ditempat ditemukannya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Mapolresta Banjarmasin untuk proses hukum lebih lanjut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : Lab:7837/NNF/2020 Tanggal 16 September 2020 yang ditandatangani oleh **IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt**, barang bukti atas nama **JIMMY JOHANSYAH Als JIMMY Bin JOHANSYAH** yakni berupa 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto ±0,009 gram adalah benar mengandung **METAMFETAMINA;**

-------- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MAWARDI HATTA, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira jam 17.00 Wita, di rumahnya yang beralamat di Jl. Ampera I Ujung Rt. 38 Rw. 03 No. 14 Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa saksi menerangkan bermula ketika saksi dan rekan kerja mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kawasan Jl. Ampera I Ujung Rt. 38 Rw. 03 No. 14 Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, ada seorang pengedar Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian menindak lanjuti informasi tersebut dilakukan pendalaman selama kurang lebih 2 (dua) minggu terhadap informasi tersebut, yaitu dengan melakukan pemantauan di tempat yang dimaksud dan diketahui bahwa orang yang dimaksud adalah Sdr. JIMMY JOHANSYAH Als JIMMY Bin JOHANSYAH, selanjutnya saksi dan rekan kerja mendatangi dan berupaya memeriksa terdakwa berikut rumah yang ia tempati dengan disaksikan oleh ketua RT setempat, kemudian dari penggeledahan terhadap rumah terdakwa tersebut, tepatnya di atas meja dekat televisi di kamar terdakwa ditemukan 5 (lima) paket sabu-sabu dengan berat keseluruhan netto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram tersimpan dalam kotak permen warna hijau bertuliskan Impact Mints, kemudian kepada terdakwa ditanyakan siapa pemilik dari barang bukti tersebut dan di jawab oleh Sdr. JIMMY JOHANSYAH Als JIMMY Bin JOHANSYAH bawa barang bukti tersebut adalah miliknya dan ia pula yang meletakkan atau menyimpan barang bukti tersebut ditempat ditemukannya, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan di bawa ke Mapolresta Banjarmasin untuk proses hukum lebih lanjut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket sabu-sabu dengan berat keseluruhan netto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dan 1 (satu) buah kotak permen warna hijau bertuliskan Impact Mints;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi BAYU TAMTOMO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira jam 17.00 Wita, di rumahnya yang beralamat di Jl. Ampera I Ujung Rt. 38 Rw. 03 No. 14 Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa saksi menerangkan bermula ketika saksi dan rekan kerja mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kawasan Jl. Ampera I Ujung Rt. 38 Rw. 03 No. 14 Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, ada seorang pengedar Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian menindak lanjuti informasi tersebut dilakukan pendalaman selama kurang lebih 2 (dua) minggu terhadap informasi tersebut, yaitu dengan melakukan pemantauan di tempat yang dimaksud dan diketahui bahwa orang yang dimaksud adalah Sdr. JIMMY JOHANSYAH Als JIMMY Bin JOHANSYAH, selanjutnya saksi dan rekan kerja mendatangi dan berupaya memeriksa terdakwa berikut rumah yang ia tempati dengan disaksikan oleh ketua RT setempat, kemudian dari penggeledahan terhadap rumah terdakwa tersebut, tepatnya di atas meja dekat televisi di kamar terdakwa ditemukan 5 (lima) paket sabu-sabu dengan berat keseluruhan netto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram tersimpan dalam kotak permen warna hijau bertuliskan Impact Mints, kemudian kepada terdakwa ditanyakan siapa pemilik dari barang bukti tersebut dan di jawab oleh Sdr. JIMMY JOHANSYAH Als JIMMY Bin JOHANSYAH bawa barang bukti tersebut adalah miliknya dan ia pula yang meletakkan atau menyimpan barang bukti tersebut ditempat ditemukannya, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan di bawa ke Mapolresta Banjarmasin untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket sabu-sabu dengan berat keseluruhan netto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dan 1 (satu) buah kotak permen warna hijau bertuliskan Impact Mints;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira jam 17.00 Wita, di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Ampera I Ujung Rt. 38 Rw. 03 No. 14 Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penggeledahan rumah terdakwa adalah 5 (lima) paket sabu-sabu dengan berat keseluruhan netto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dan 1 (satu) buah kotak permen warna hijau bertuliskan Impact Mints, serta pemilik dari seluruh barang bukti tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat itu barang bukti 5 (lima) paket sabu-sabu dengan berat keseluruhan netto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram tersimpan dalam kotak permen warna hijau bertuliskan Impact Mints tersebut ditemukan diatas meja di samping Televisi kamar terdakwa yang mana terdakwa sendiri yang meletakkan atau menyimpannya ditempat tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki atau menyimpan 5 (lima) paket sabu-sabu dengan berat keseluruhan netto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram tersimpan dalam kotak permen warna hijau bertuliskan Impact Mints tersebut tentunya adalah untuk di jual apabila ada yang mau membelinya kepada terdakwa selain itu bisa juga sebagian untuk terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan membeli kepada Sdr. OPEK (Belum Kap), yang mana sebenarnya saat itu terdakwa membeli hanya 1 (satu) paket ukuran ½ (setengah) gram seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira jam 15.00 Wita, di tempat mangkal Sdr. OPEK (Belum Kap) di Jl. Antasan Raden Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Barat, yang mana setelah terdakwa mendapatkan sabu-sabunya, maka terdakwa bawa pulang dan terdakwa paket menjadi 5 (lima) paket sabu-sabu lebih kecil yang kemudian terdakwa simpan di dalam kotak permen warna hijau bertuliskan Impact Mints dan terdakwa letakkan di meja kamar terdakwa yang kemudian ditemukan petugas kepolIsian;
- Bahwa pada saat terdakwa membeli atau mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu ukuran ½ (setengah) gram dari Sdr. OPEK (Belum Kap) waktu itu tidak ada orang lain yang melihat atau mengetahuinya selain terdakwa dan Sdr. OPEK (Belum Kap) tersebut serta rencana keuntungan yang terdakwa dapatkan dari memperjualbelikan sabu-sabu tersebut adalah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sekitar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang di dapat dari selisih harga antara terdakwa membeli dan harga yang terdakwa tentukan ketika akan menjualnya kembali, selain itu rencananya terdakwa juga dapat mengkonsumsi sebagian kecil dari sabu-sabu yang akan terdakwa perjualbelikan tersebut, namun belum terdakwa ada mendapatkan keuntungan-keuntuangan tersebut karena terlebih dahulu tertangkap;

- Bahwa terdakwa bisa memperjualbelikan sabu-sabu tersebut baru sekitar dalam 2 (dua) bulan belakangan, dan terdakwa selalu membeli sabu-sabunya kepada Sdr. OPEK (Belum Kap) tersebut, karena hanya ia yang terdakwa tahu bisa menyediakan sabu-sabu, selain itu dapat terdakwa terangkan bahwa terdakwa hanya memperjualbelikan sabu-sabu kalau lagi tidak bekerja sebagai tehknisi di Kapal, yang mana setiap berangkat bekerja ada sekitar 2 (dua) minggu lamanya, sehingga sebenarnya dalam 2 (bulan) belakangan terdakwa baru 3 (tiga) kali ini membeli sabu-sabu kepada Sdr. OPEK (Belum Kap) tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa tersebut, ada Ketua RT. 38 Kel. Basirih yang menyaksikannya dan terdakwa tidak keberatan dengan saksi tersebut dan petugas kepolisian ada memperlihatkan surat perintah tugas dan Surat Perintah penggeledahan waktu itu serta penggeledahan tersebut berlangsung sekitar ½ (setengah) jam lamanya;
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan memiliki, menyimpan ataupun menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut diatas adalah salah dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena kehendak sendiri untuk mencukupi kebutuhan ekonomi;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan Sdr. OPEK (Belum Kap) memiliki ciri-ciri seorang laki-laki berusia sekitar 40 tahun, perawakan agak gendut, tinggi badan sekitar 170 Cm, warna kulit Kuning langsat, rambut hitam pendek, berbicara logat bahasa Banjar, alamat tinggalnya tidak tahu persis, tapi ia sering mangkal di Jl. Antasan Raden Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Barat Banjarmasin, serta apabila dikemudian hari dipertemukan kembali dengannya tentu terdakwa masih mengenalinya;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan setelah diperlihatkan kembali barang bukti berupa 5 (lima) paket sabu-sabu dengan berat keseluruhan netto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dan 1 (satu) buah kotak permen warna hijau bertuliskan Impact Mints, adalah benar barang bukti tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang disita oleh petugas kepolisian dan ditemukan pada waktu melakukan penangkapan dan pengeledahan rumah terdakwa, yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira jam 17.00 Wita, di Jl. Ampera I Ujung Rt. 38 Rw. 03 No. 14 Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;

- Bahwa keterangan yang diberikannya adalah keterangan yang sebenarnya dan selama diperiksa ia terdakwa tidak ada merasa dipaksa oleh pihak pemeriksa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) paket sabu-sabu dengan berat keseluruhan netto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;
- 1 (satu) buah kotak permen warna hijau bertuliskan Impact Mints;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira jam 17.00 Wita, di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Ampera I Ujung Rt. 38 Rw. 03 No. 14 Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penggeledahan rumah terdakwa adalah 5 (lima) paket sabu-sabu dengan berat keseluruhan netto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dan 1 (satu) buah kotak permen warna hijau bertuliskan Impact Mints, serta pemilik dari seluruh barang bukti tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat itu barang bukti 5 (lima) paket sabu-sabu dengan berat keseluruhan netto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram tersimpan dalam kotak permen warna hijau bertuliskan Impact Mints tersebut ditemukan diatas meja di samping Televisi kamar terdakwa yang mana terdakwa sendiri yang meletakkan atau menyimpannya ditempat tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki atau menyimpan 5 (lima) paket sabu-sabu dengan berat keseluruhan netto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram tersimpan dalam kotak permen warna hijau bertuliskan Impact Mints tersebut tentunya adalah untuk di jual apabila ada yang mau membelinya kepada terdakwa selain itu bisa juga sebagian untuk terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan membeli kepada Sdr. OPEK (Belum Kap), yang mana sebenarnya saat itu terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

membeli hanya 1 (satu) paket ukuran ½ (setengah) gram seharga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira jam 15.00 Wita, di tempat mangkal Sdr. OPEK (Belum Kap) di Jl. Antasan Raden Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Barat, yang mana setelah terdakwa mendapatkan sabu-sabunya, maka terdakwa bawa pulang dan terdakwa paket menjadi 5 (lima) paket sabu-sabu lebih kecil yang kemudian terdakwa simpan di dalam kotak permen warna hijau bertuliskan Impact Mints dan terdakwa letakkan di meja kamar terdakwa yang kemudian ditemukan petugas kepolIsian;

- Bahwa pada saat terdakwa membeli atau mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu ukuran ½ (setengah) gram dari Sdr. OPEK (Belum Kap) waktu itu tidak ada orang lain yang melihat atau mengetahuinya selain terdakwa dan Sdr. OPEK (Belum Kap) tersebut serta rencana keuntungan yang terdakwa dapatkan dari memperjualbelikan sabu-sabu tersebut adalah sekitar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang di dapat dari selisih harga antara terdakwa membeli dan harga yang terdakwa tentukan ketika akan menjualnya kembali, selain itu rencananya terdakwa juga dapat mengkonsumsi sebagian kecil dari sabu-sabu yang akan terdakwa perjualbelikan tersebut, namun belum terdakwa ada mendapatkan keuntungan-keuntuangan tersebut karena terlebih dahulu tertangkap;
- Bahwa terdakwa bisa memperjualbelikan sabu-sabu tersebut baru sekitar dalam 2 (dua) bulan belakangan, dan terdakwa selalu membeli sabu-sabunya kepada Sdr. OPEK (Belum Kap) tersebut, karena hanya ia yang terdakwa tahu bisa menyediakan sabu-sabu, selain itu dapat terdakwa terangkan bahwa terdakwa hanya memperjualbelikan sabu-sabu kalau lagi tidak bekerja sebagai tehknisi di Kapal, yang mana setiap berangkat bekerja ada sekitar 2 (dua) minggu lamanya, sehingga sebenarnya dalam 2 (bulan) belakangan terdakwa baru 3 (tiga) kali ini membeli sabu-sabu kepada Sdr. OPEK (Belum Kap) tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa tersebut, ada Ketua RT. 38 Kel. Basirih yang menyaksikannya dan terdakwa tidak keberatan dengan saksi tersebut dan petugas kepolisian ada memperlihatkan surat perintah tugas dan Surat Perintah penggeledahan waktu itu serta penggeledahan tersebut berlangsung sekitar ½ (setengah) jam lamanya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket sabu-sabu dengan berat keseluruhan netto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dan 1 (satu) buah kotak permen warna hijau bertuliskan Impact Mints, adalah benar barang bukti tersebut yang disita oleh petugas kepolisian dan ditemukan pada waktu melakukan penangkapan dan pengeledahan rumah terdakwa, yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira jam 17.00 Wita, di Jl. Ampera I Ujung Rt. 38 Rw. 03 No. 14 Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur ini terpenuhi yaitu yang melakukan perbuatan tersebut adalah **JIMMY JOHANSYAH Als JIMMY Bin JOHANSYAH.** Dengan demikian unsur ini terbukti;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini terpenuhi yang mana pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira jam 17.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Ampera I Ujung Rt. 38 Rw. 03 No. 14 Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin. Berawal ketika saksi MAWARDI HATTA, SH dan saksi BAYU TAMTOMO beserta rekan kerja saksi lyang lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kawasan Jalan Ampera I Ujung Rt. 38 Rw. 03 No. 14 Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat Kota

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Banjarmasin, ada seorang pengedar Narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian menindak lanjuti informasi tersebut dilakukan pendalaman selama kurang lebih 2 (dua) minggu terhadap informasi tersebut, yaitu dengan melakukan pemantauan di tempat yang dimaksud dan diketahui bahwa orang yang dimaksud adalah terdakwa JIMMY JOHANSYAH Als JIMMY Bin JOHANSYAH, selanjutnya saksi dan rekan kerja mendatangi dan berupaya memeriksa terdakwa berikut rumah yang terdakwa tempati dengan disaksikan oleh ketua RT setempat, kemudian dari penggeledahan terhadap rumah terdakwa tersebut, tepatnya di atas meja dekat televisi di kamar terdakwa ditemukan 5 (lima) paket sabu-sabu dengan berat keseluruhan netto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram tersimpan dalam kotak permen warna hijau bertuliskan Impact Mints. Kemudian kepada terdakwa ditanyakan siapa pemilik dari barang bukti tersebut dan di jawab oleh terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya dan terdakwa pula yang meletakkan atau menyimpan barang bukti tersebut ditempat ditemukannya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Mapolresta Banjarmasin untuk proses hukum lebih lanjut;

Bahwa barang bukti yang ditemukan 5 (lima) paket sabu-sabu dengan berat keseluruhan netto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram tersimpan dalam kotak permen warna hijau bertuliskan Impact Mints belum sempat dijual atau diperjualbelikan oleh terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : Lab:7837/NNF/2020 Tanggal 16 September 2020 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, barang bukti atas nama JIMMY JOHANSYAH Als JIMMY Bin JOHANSYAH yakni berupa 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto ±0,009 gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA. Dengan demikian unsur ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa karena unsur Primair tidak terbukti selanjutnya Majelis akan membuktikan unsur subsidair Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Yaitu :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa unsur ini terpenuhi yaitu yang melakukan perbuatan tersebut adalah **JIMMY JOHANSYAH Als JIMMY Bin JOHANSYAH.** Dengan demikian unsur ini terbukti;

Ad.2. Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terpenuhi yang mana pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira jam 17.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Ampera I Ujung Rt. 38 Rw. 03 No. 14 Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin. Berawal ketika saksi MAWARDI HATTA, SH dan saksi BAYU TAMTOMO beserta rekan kerja saksi lyang lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kawasan Jalan Ampera I Ujung Rt. 38 Rw. 03 No. 14 Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, ada seorang pengedar Narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian menindak lanjuti informasi tersebut dilakukan pendalaman selama kurang lebih 2 (dua) minggu terhadap informasi tersebut, yaitu dengan melakukan pemantauan di tempat yang dimaksud dan diketahui bahwa orang yang dimaksud adalah terdakwa JIMMY JOHANSYAH Als JIMMY Bin JOHANSYAH, selanjutnya saksi dan rekan kerja mendatangi dan berupaya memeriksa terdakwa berikut rumah yang terdakwa tempati dengan disaksikan oleh ketua RT setempat, kemudian dari penggeledahan terhadap rumah terdakwa tersebut, tepatnya di atas meja dekat televisi di kamar terdakwa ditemukan 5 (lima) paket sabu-sabu dengan berat keseluruhan netto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram tersimpan dalam kotak permen warna hijau bertuliskan Impact Mints. Kemudian kepada terdakwa ditanyakan siapa pemilik dari barang bukti tersebut dan di jawab oleh terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya dan terdakwa pula yang meletakkan atau menyimpan barang bukti tersebut ditempat ditemukannya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Mapolresta Banjarmasin untuk proses hukum lebih lanjut;

Bahwa barang bukti yang ditemukan 5 (lima) paket sabu-sabu dengan berat keseluruhan netto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram tersimpan dalam kotak permen warna hijau bertuliskan Impact Mints belum sempat dijual atau diperjualbelikan oleh terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : Lab:7837/NNF/2020 Tanggal 16 September 2020 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, barang bukti atas nama JIMMY JOHANSYAH Als JIMMY Bin JOHANSYAH yakni berupa 1 kantong plastic berisikan kristal warna

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

putih dengan berat netto ±0,009 gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA. Dengan demikian unsur ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembenar maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dihadirkan di persidangan Majelis Hakim telah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, maka akan dinyatakan dalam diktum putusan ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa JIMMY JOHANSYAH Als JIMMY Bin JOHANSYAH** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Priamair;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut;

3. Menyatakan **Terdakwa JIMMY JOHANSYAH Als JIMMY Bin JOHANSYAH** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda sebesar **Rp800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan penjara selama **3 (tiga) Bulan;**

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 5 (lima) paket sabu-sabu dengan berat keseluruhan netto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;
- 1 (satu) buah kotak permen warna hijau bertuliskan Impact Mints;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus);**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021 oleh kami, Eddy Cahyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vonny Trisaningsih, S.H., M.H., dan Raden Roro Endang Dwi Handayani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021 oleh Eddy Cahyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vonny Trisaningsih, S.H., M.H., dan Jamser Simanjuntak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Fulitzer Purba, S.Sos, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Adhyaksa Putera, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Vonny Trisaningsih, S.H., M.H.	Eddy Cahyono, S.H., M.H.
Jamser Simanjuntak, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Fulitzer Purba, S.Sos

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)